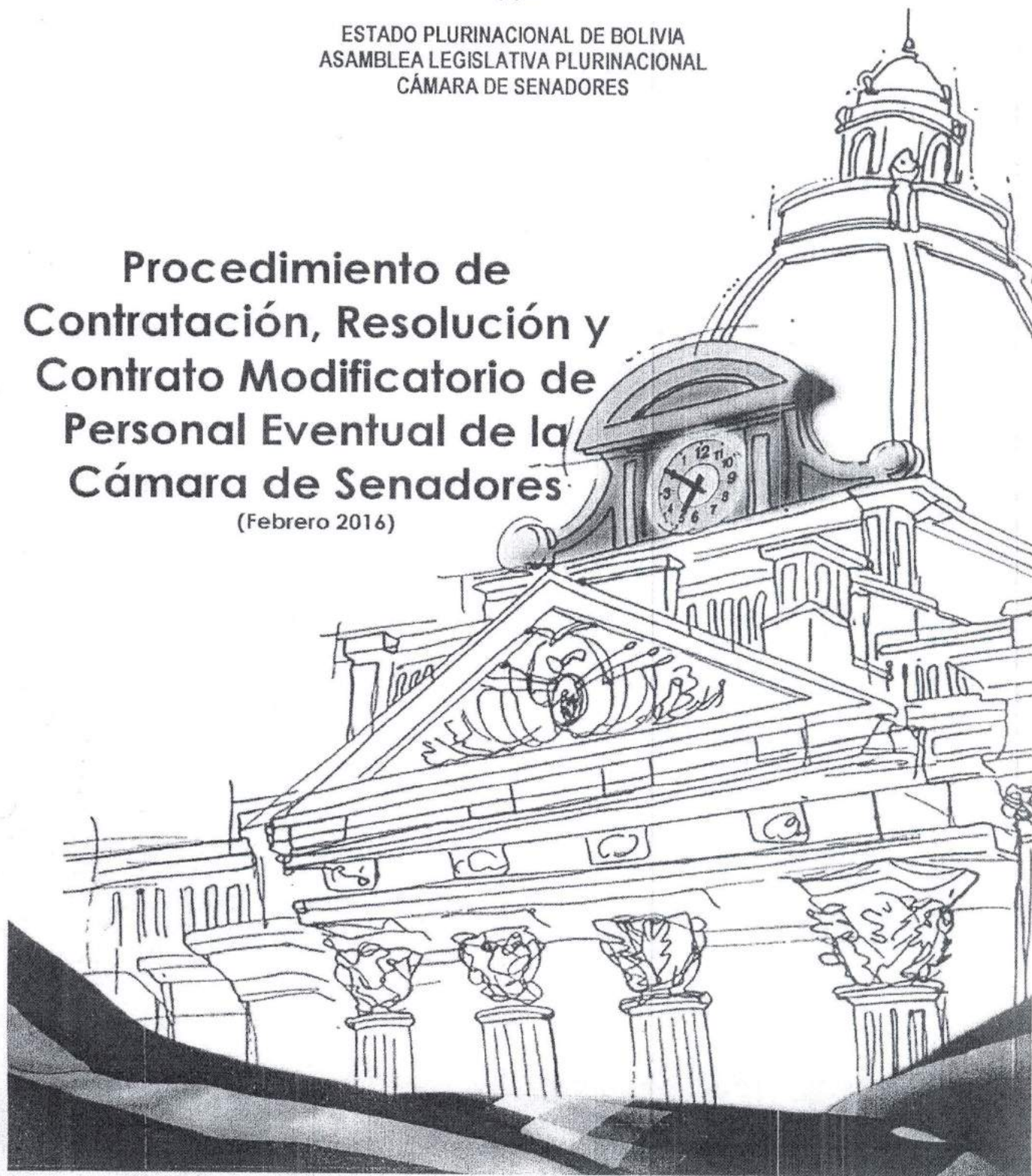




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Procedimiento de Contratación, Resolución y Contrato Modificadorio de Personal Eventual de la Cámara de Senadores

(Febrero 2016)





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 064/2016

La Paz, 28 de abril de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, la Constitución Política del Estado establece en el numeral 1 del Artículo 160 que: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley; numeral 5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno..."*.

Que, la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control Gubernamental, en su Artículo 9, dispone: *"El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos"*.

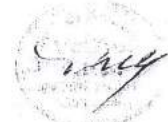
Que, la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público, en su Artículo 6, señala: *"No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable..."*.

Que, el Decreto Supremo Nº 26115, de 16 de marzo de 2001, del Sistema de Administración de personal, en el inc. e) núm. 5 del Artículo 18, menciona: *"Para el caso de personal eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato, suscrito entre la entidad y el servidor público contratado"*.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución Camaral Nº 008/2012-2013 de 06 de febrero de 2012, en su Artículo 181 dispone: *"El responsable del sistema administrativo de la Cámara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo y Financiero, cuenta con facultad en procesos administrativos y judiciales en los que intervenga la Cámara de Senadores como parte. Será nombrada o nombrado al inicio de cada periodo legislativo por la Directiva, a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la Cámara. Dependerá directamente de la Presidencia y será el responsable de la implantación y aplicación de los Sistemas de Administración y Control Fiscal establecidos por Ley en las normas reglamentarias."*

Que, la Resolución Administrativa Nº 014/2016 de 01 de febrero de 2016, aprueba el Procedimiento de Contratación, Resolución y Contrato Modificadorio de Personal Eventual de la Cámara de Senadores.

Que, por Informe Técnico DIR.RR.HII/UAPyR Nº016/2016 de fecha 27 de abril de 2016, la Dirección de Recursos Humanos señala: *"En base al análisis de la experiencia en la aplicación del nuevo procedimiento de Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual de la Cámara de Senadores, la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Administración de Personal y Registro, ha identificado que el 50% de las solicitudes de contratación de personal eventual son solicitudes de modificación de contrato, que ajusta el monto, plazo y/o alcance del servicio (cargo); por lo que se ha visto la necesidad de realizar un ajuste al modelo de Contrato de Personal Eventual y al Modelo de Contrato Modificadorio de Personal Eventual, mismos que fueron aprobados mediante Resolución Nº 014/2016 de fecha 01 de febrero de 2016, con la finalidad de facilitar, simplificar y dar celeridad en la atención a los*



3



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

requerimientos de los Senadores(as) y Unidades Solicitantes, permitiendo incrementar la eficiencia administrativa en la Cámara de Senadores; por lo que se recomienda ajustar las Cláusulas que permitan efectivizar movilidad de cargo, monto de contraprestación y plazo".

Que, el Informe Jurídico N°183/2016 de 28 de abril de 2016 indica: "De conformidad al Informe Técnico DIR.RR.HH/UAPyR N°016/2016 de 27 de abril de 2016, se concluye que los ajustes a los modelos de Contrato y Contrato Modificatorio de Personal Eventual anexos al "**Procedimiento de Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual**", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 014/2016 de fecha 01 de febrero de 2016, no vulneran la normativa vigente. Por cuanto la relación contractual con el personal eventual, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados en el respectivo contrato y no están sometidos al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo".

POR TANTO:

La Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, en uso de las facultades y atribuciones conforme el Artículo 181 del reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los modelos de Contrato y Contrato Modificatorio ajustados, del "Procedimiento de Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual".

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO los modelos de Contrato y Contrato Modificatorio, aprobados como ANEXOS f) y g) del numeral 13, del "Procedimiento de Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual", aprobados mediante Resolución Administrativa N° 014/2016 de 01 de febrero de 2016.

ARTÍCULO TERCERO.- Forman parte indivisible de la presente, el INFORME DIR.RR.HH/UAPyR N° 016/2016 de fecha 27 de abril de 2016 y el INFORME LEGAL N°183/2016 de 28 de abril de 2016.

ARTÍCULO TERCERO.- La Unidad de Informática queda encargada de la difusión y cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese


Rosa E. Doria Medina Rivera
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN ADM. N° 014/2016

La Paz, 01 de febrero de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, la Constitución Política del Estado establece en su Artículo 160 que: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno..."*.

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control Gubernamental, en su Artículo 9, dispone: *"El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos"*.

Que, el Decreto Supremo N° 26115, de 16 de marzo de 2001, del Sistema de Administración de personal, en el Artículo 18 inc. e) núm. 5 establece: *"Para el caso de personal eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato, suscrito entre la entidad y el servidor público contratado"*.

Que, el Decreto Supremo N° 2644 de 30 de diciembre de 2015, Reglamentario de la Ley N° 769, en su Artículo 14 señala: *"I. La definición de la remuneración del personal eventual, debe estar establecida en función a la escala salarial, para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad, elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la Unidad Jurídica y con Visto Bueno (Vo. Bo.) de la MAE..."*.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución Camaral N° 008/2012-2013 de 06 de febrero de 2012, en su Artículo N° 181 dispone: *"El responsable del sistema administrativo de la Cámara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo y Financiero, cuenta con facultad en procesos administrativos y judiciales en los que intervenga la Cámara de Senadores como parte. Será nombrada o nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la Cámara. Dependerá directamente de la Presidencia y será el responsable de la implantación y aplicación de los Sistemas de Administración y Control Fiscal establecidos por Ley en las normas reglamentarias."*

Que, la Resolución Administrativa N° 110/2015 de 01 de octubre de 2015, aprueba el Procedimiento de Contratación y Resolución de Contrato de personal Eventual.

Que, por Informe Técnico DIR.RR.HH/UAPyR N°003/2016 de fecha 01 de febrero de 2016, la Dirección de Recursos Humanos señala que: *"...a través de la Unidad de Administración de Personal y Registro, ha realizados los ajustes y complementaciones necesarios al Procedimiento de Contratación y Resolución de Contrato de Personal Eventual, para facilitar, simplificar y dar celeridad en la atención a los requerimientos de los Senadores(as) y Unidades Solicitantes permitiendo incrementar la eficiencia administrativa en la Cámara de Senadores; por lo que se recomienda aprobar los ajustes y complementaciones realizadas, por las instancias y los mecanismos normativos vigente en la Entidad"*. Así mismo se modifica su denominación a: *"Procedimiento de Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual"*.

Que, el Informe Jurídico N°43A/2016 de 01 de febrero de 2016 señala que: *"De conformidad al Informe Técnico DIR.RR.HH/UAPyR N°003/2016, se concluye que el proyecto de Procedimiento de*



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual, ajustado y complementado, no contraviene normativa legal vigente".

POR TANTO:

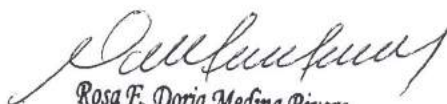
La Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, en uso de las facultades y atribuciones conforme el Artículo 181 del reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el ajuste y complementación del "**Procedimiento de Contratación, Resolución y Modificación de Contrato de Personal Eventual**", elaborado por la Dirección de Recursos Humanos y avalado por la Dirección General de Asuntos Legales, que forma parte indivisible de la presente, adjunto en anexo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Administrativa N° 110/2015 de 01 de octubre de 2015 y disposiciones administrativas de igual o menor jerarquía contrarias al presente procedimiento aprobado.

Regístrese, comuníquese y archívese


Rosa E. Doria Medina Rivera
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

INDICE

1. OBJETO.....	1
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	1
3. ALCANCE	1
4. MARCO LEGAL.....	1
5. ABREVIACIONES	2
6. DEFINICIONES	2
7. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL	3
8. FLUJOGRAMA DE CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL.....	6
9. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PERSONAL EVENTUAL.....	7
10. FLUJOGRAMA DE RESOLUCION DE CONTRATO DE PERSONAL EVENTUAL.....	9
11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO	10
12. FLUJOGRAMA DE MODIFICACION DE CONTRATO DE PERSONAL EVENTUAL.....	12
13. ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTOS	13



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, RESOLUCIÓN Y CONTRATO MODIFICATORIO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

1. OBJETO

Establecer los procedimientos para realizar la Contratación del Personal Eventual en la Cámara de Senadores.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento se aplicará a todas las Unidades Organizacionales, establecidas en el Reglamento General y en el Manual de Organización y Funciones de la Cámara de Senadores.

3. ALCANCE

El presente procedimiento se inicia con la solicitud de la contratación por parte de la Unidad Solicitante y termina con la incorporación del personal eventual a la Cámara de Senadores.

4. MARCO LEGAL

El procedimiento se enmarca dentro de las siguientes disposiciones legales:

- a) Constitución Política del Estado
- b) Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental.
- c) Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
- d) Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.
- e) Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de 2001, Modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.
- f) Reglamento General de la Cámara de Senadores modificado por la Resolución N° 008/2012 de 6 de febrero de 2012.





5. ABREVIACIONES

- **OM:** Oficialía Mayor
- **MAE:** Máxima Autoridad Ejecutiva
- **DGAA:** Dirección General de Asuntos Administrativos
- **DGAL:** Dirección General de Asuntos Legales
- **DRRHH:** Dirección de Recursos Humanos
- **UAPR:** Unidad de Administración de Personal y Registros
- **UPPTO:** Unidad de Presupuesto
- **UAL:** Unidad de Análisis Legal
- **CGE:** Contraloría General del Estado
- **CPE:** Constitución Política del Estado
- **FDCF:** Formulario de Descripción de Cargo y Funciones
- **AFP:** Administradora de Fondo de Pensiones
- **CNS:** Caja Nacional de Salud

6. DEFINICIONES

- a) **Procedimiento:** Es la secuencia de tareas específicas para realizar una operación o parte de ella.
- b) **Unidad Solicitante:** Se constituyen como unidad solicitante la Directiva, Comisiones, Comités, Brigadas y Bancadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara de Senadores y otras instancias de acuerdo a normativa vigente y disponibilidad presupuestaria.
- c) **Requerimiento:** Es la solicitud formal que realizan la Directiva, Comisiones, Comités, Brigadas, Bancadas y otras instancias de la Cámara de Senadores para la contratación de personal eventual.
- d) **Postulante:** Personas propuestas por la Directiva, Comisiones, Comités, Brigadas, Bancadas y otras instancias de la Cámara de Senadores para desempeñar funciones dentro su estructura organizacional.
- e) **Personal Eventual:** Personas que presta servicios a la Cámara de Senadores sujeta a contrato a plazo fijo en forma eventual o transitoria.
- f) **Contratación:** Es la formalización de la relación laboral para la prestación de servicios mediante la suscripción de un Contrato Administrativo de Personal Eventual, elaborado por la Dirección General de Asuntos Legales y firmado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad o la autoridad delegada.





7. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL

Nº	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO	PLAZO
1.	Responsable de la Unidad Solicitante	Presenta a Oficialía Mayor el FORM – 01: "Formulario de Solicitud Individual de Contratación de Personal Eventual", FORM – 02: Formulario de Descripción del Cargo y Funciones, adjuntando Currículum vitae documentado y copia de C.I. vigente con 5 días hábiles de anticipación. La unidad solicitante deberá tomar en cuenta que para la suscripción del contrato entre partes y la incorporación del personal eventual se tiene un plazo de 5 días hábiles que demora el proceso de contratación; asimismo la unidad solicitante deberá señalar el plazo de la contratación de personal eventual siendo que la vigencia del contrato no podrá pasar el 31 de diciembre de cada gestión.	FORM – 01: "Formulario de Solicitud Individual de Contratación de Personal Eventual" FORM – 02: "Formulario de Descripción del Cargo y Funciones" Currículum vitae del postulante debidamente documentado. Copia de Cédula de identidad vigente.	-
2.	Oficialía Mayor	Toma conocimiento si es procedente deriva a la Unidad de Administración de Personal y Registro.	-	1 día
3.	Unidad de Administración de Personal y Registro	Verifica el presupuesto de la Unidad Solicitante, el perfil y funciones del cargo de acuerdo al cuadro de equivalencia de funciones de la Cámara de Senadores. Si no existen observaciones emite la certificación de equivalencia de funciones y remite a la Dirección de Recursos Humanos. Caso contrario coordina con la unidad solicitante para su corrección si corresponde.	Certificación del perfil y funciones del cargo de acuerdo a la equivalencia de funciones de la Cámara de Senadores.	1 día
4.	Dirección de Recursos Humanos	Revisa antecedentes, la certificación del perfil y funciones del cargo; si no hay observaciones aprueba con VoBo y remite a la Unidad de Presupuestos para la emisión de certificación presupuestaria.	-	½ día





ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, RESOLUCIÓN Y
CONTRATO MODIFICATORIO DE PERSONAL EVENTUAL

5.	Unidad de Presupuestos	Revisa la documentación y verifica la existencia de recursos inscritos en el presupuesto, si existe la disponibilidad, emite la certificación presupuestaria y remite a la Dirección General de Asuntos Administrativos conjuntamente la carpeta.	Certificación presupuestaria	1/2 día
6.	Dirección General de Asuntos Administrativos	Revisa la documentación y la certificación presupuestaria, si no hay observaciones aprueba con VoBo y remite a la Dirección General de Asuntos Legales solicitando la elaboración del Contrato.	-	1/2 día
7.	Dirección General de Asuntos Legales	Revisa la documentación, si todo esta correcto el abogado correspondiente procede a elaborar el contrato, coloca el VoBo y presenta al Director(a) General de Asuntos Legales para su firma. Posteriormente, el interesado firma el contrato y la declaración jurada interna; y el Director General de Asuntos Legales remite a Oficialía Mayor o a la autoridad delegada para firma del Contrato.	Contrato Contrato	1 1/2 día
8.	Oficial Mayor o Autoridad Delegada	Firma contrato y remite los 2 ejemplares y la carpeta a la Dirección de Recursos Humanos para su entrega, registro y ejecución correspondiente. Remite 1 ejemplar a la Dirección General de Asuntos Legales para su registro en el Sistema de la Contraloría General del Estado y remisión de una copia en los plazos correspondientes	-	-
9.	Dirección de Recursos Humanos y Unidades dependientes	Entrega 1 ejemplar del contrato al interesado, hace firmar el croquis de su domicilio, apertura file del personal con el otro ejemplar del contrato, lo habilita en el biométrico, da el alta en la planilla salarial, le otorga inducción	File del personal	Plazo establecido





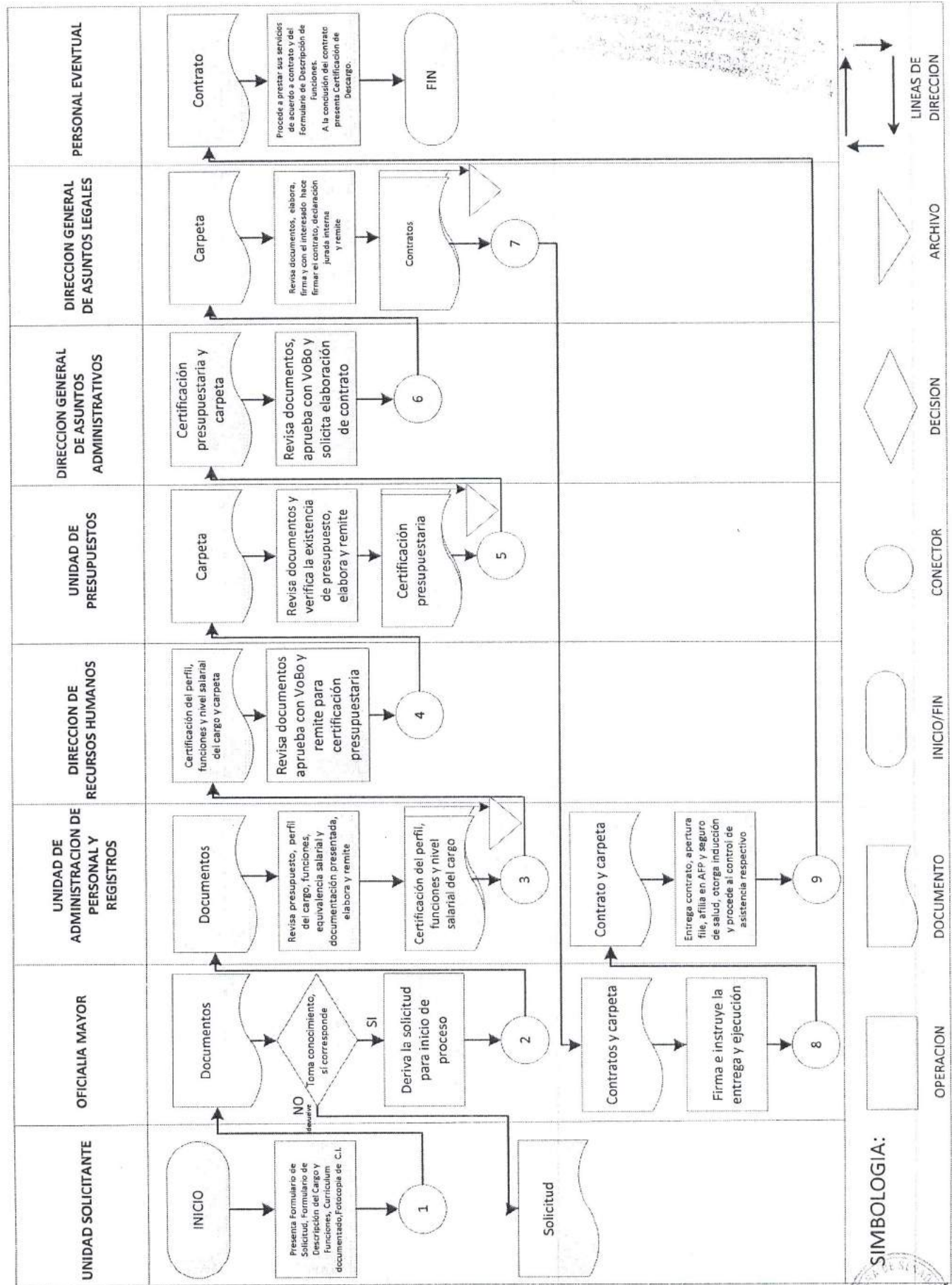
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, RESOLUCIÓN Y
CONTRATO MODIFICATORIO DE PERSONAL EVENTUAL

		correspondiente, afilia en la AFP, en el seguro de salud correspondiente y realiza el control de asistencia durante la ejecución del contrato.		
10.	Personal Eventual	Procede a prestar sus servicios de acuerdo al Contrato suscrito y al Formulario de Descripción de Cargo y Funciones. Finalmente, a la conclusión del contrato presenta el Formulario de Certificación de Descargo.	-	Plazo del contrato



8. FLUJOGRAMA DE CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL





9. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PERSONAL EVENTUAL

Nº	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO	PLAZO
1.	Responsable de la Unidad Solicitante o Contratado	Para la Resolución de Contrato por decisión unilateral la Unidad Solicitante presenta a Oficialía Mayor el FORM – 03: "Formulario de Solicitud Individual de Resolución de Contrato" adjuntando copia simple del contrato principal y de su modificación si corresponde. Para la Resolución de Contrato por decisión unilateral por parte del contratado éste presentará a Oficialía Mayor el FORM – 04: "Formulario de Solicitud Individual de Resolución de Contrato", adjuntando copia simple del contrato principal y de su modificación si corresponde. Cuando la Resolución del Contrato se realizare por otras causales atribuidas al CONTRATANTE o al CONTRATADO, deberán anexar además el informe pertinente.	FORM – 03: Formulario de Solicitud Individual de Resolución de Contrato por parte del Responsable de la Unidad Solicitante o FORM – 04: Formulario de Solicitud Individual de Resolución de Contrato por parte del Contratado, según la causal que corresponda.	-
2.	Oficialía Mayor	Recepciona y deriva el requerimiento de resolución de contrato a la Dirección General de Asuntos Legales.	-	1 día hábil
3.	Dirección General de Asuntos Legales	Analiza la solicitud de Resolución de contrato por Decisión Unilateral si es procedente, proyecta la Nota de Resolución de Contrato; caso contrario la Nota de Rechazo y remite para firma del Oficial Mayor. Cuando la resolución del Contrato se realizare por cualquiera de las otras causales atribuidas al CONTRATANTE o al CONTRATADO, deberá elaborarse el informe legal pertinente.	Nota de Resolución de Contrato o Rechazo	1 día hábil
4.	Oficial Mayor	Firma la nota respectiva, y la remite a la Dirección de Recursos Humanos	-	1 día hábil





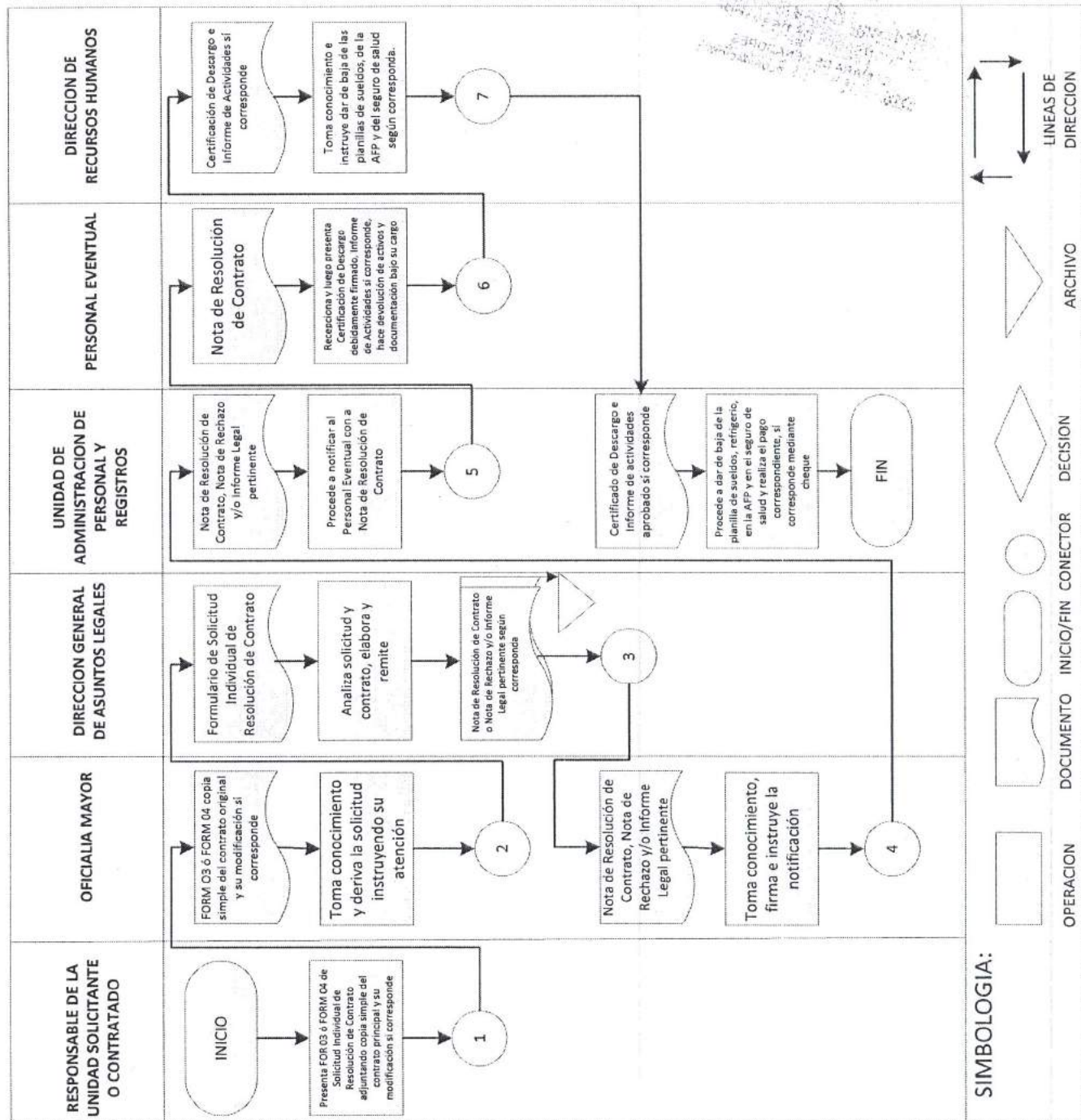
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, RESOLUCIÓN Y
CONTRATO MODIFICATORIO DE PERSONAL EVENTUAL

		para su notificación al Contratado.		
5.	Dirección de Recursos Humanos	Instruye a la Unidad de Administración de Personal y Registro notificar al personal eventual con la nota respectiva, la baja en el Biométrico y la baja en los seguros de salud respectivos.	-	1 día hábil
6.	Personal Eventual	Presenta a la Dirección de Recursos Humanos el Formulario de Certificación de Descargo debidamente firmado por las instancias correspondientes y el informe final de funciones o actividades realizadas, aprobado por autoridad competente. Asimismo deberá efectuar la devolución de los activos y la documentación bajo su custodia en el plazo establecido en la notificación.	Informe de actividades aprobado, certificado de Descargo debidamente firmado	Plazo establecido
7.	Dirección de Recursos Humanos	Instruye dar de baja de las planillas de sueldos, planilla de refrigerio y de la AFP.	-	Plazo establecido
8.	Unidades Dependientes de la Dirección de Recursos Humanos	En el plazo establecido por la normativa vigente, proceden a dar de baja en la planilla de haberes, planilla de refrigerios, en la AFP respectiva, en los seguros de salud según correspondan y efectúa el pago respectivo al CONTRATADO, si corresponde mediante cheque.	-	Plazo establecido



10. RESOLUCION DE CONTRATO DE PERSONAL EVENTUAL





11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Nº	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO	PLAZO
1.	Responsable de la Unidad Solicitante	Presenta a Oficialía Mayor el FORM - 05 "Formulario de Solicitud de Modificación de Contrato"	FORM - 05: "Formulario de Solicitud de Modificación de Contrato"	-
2.	Oficialía Mayor	Toma conocimiento y deriva la solicitud a la Unidad de Administración de Personal y Registro instruyendo el inicio del proceso.	-	1 día
3.	Unidad de Administración de Personal y Registros	Verifica presupuesto, el perfil y funciones del nuevo cargo de acuerdo al cuadro de equivalencia de funciones de la Cámara de Senadores. Si no existen observaciones emite la certificación de equivalencia de funciones y remite a la Dirección de Recursos Humanos. Caso contrario coordina con la unidad solicitante para su corrección si corresponde.	Certificación del perfil y funciones del cargo de acuerdo a la equivalencia de funciones de la Cámara de Senadores.	1 día
4.	Dirección de Recursos Humanos	Revisa antecedentes, la certificación del perfil y funciones del cargo; si no hay observaciones aprueba con VoBo y remite a la Unidad de Presupuestos para la emisión de certificación presupuestaria.	-	½ día
5.	Unidad de Presupuestos	Revisa la documentación y verifica la existencia de recursos inscritos en el presupuesto, si existe la disponibilidad, emite la certificación presupuestaria y remite a la Dirección General de Asuntos Administrativos conjuntamente la carpeta.	Certificación presupuestaria	½ día
6.	Dirección General de Asuntos Administrativos	Revisa la documentación y la certificación presupuestaria, si no hay observaciones aprueba con VoBo y remite a la Dirección General de Asuntos Legales solicitando la elaboración del contrato modificatorio.	-	1/2 día
7.	Dirección General de Asuntos Legales	Revisa la carpeta, si todo esta correcto el abogado correspondiente procede a elaborar el contrato modificatorio, coloca el VoBo y presenta al Director(a) General de Asuntos Legales para su firma. Posteriormente, el Director General de	Contrato Modificatorio	1 día





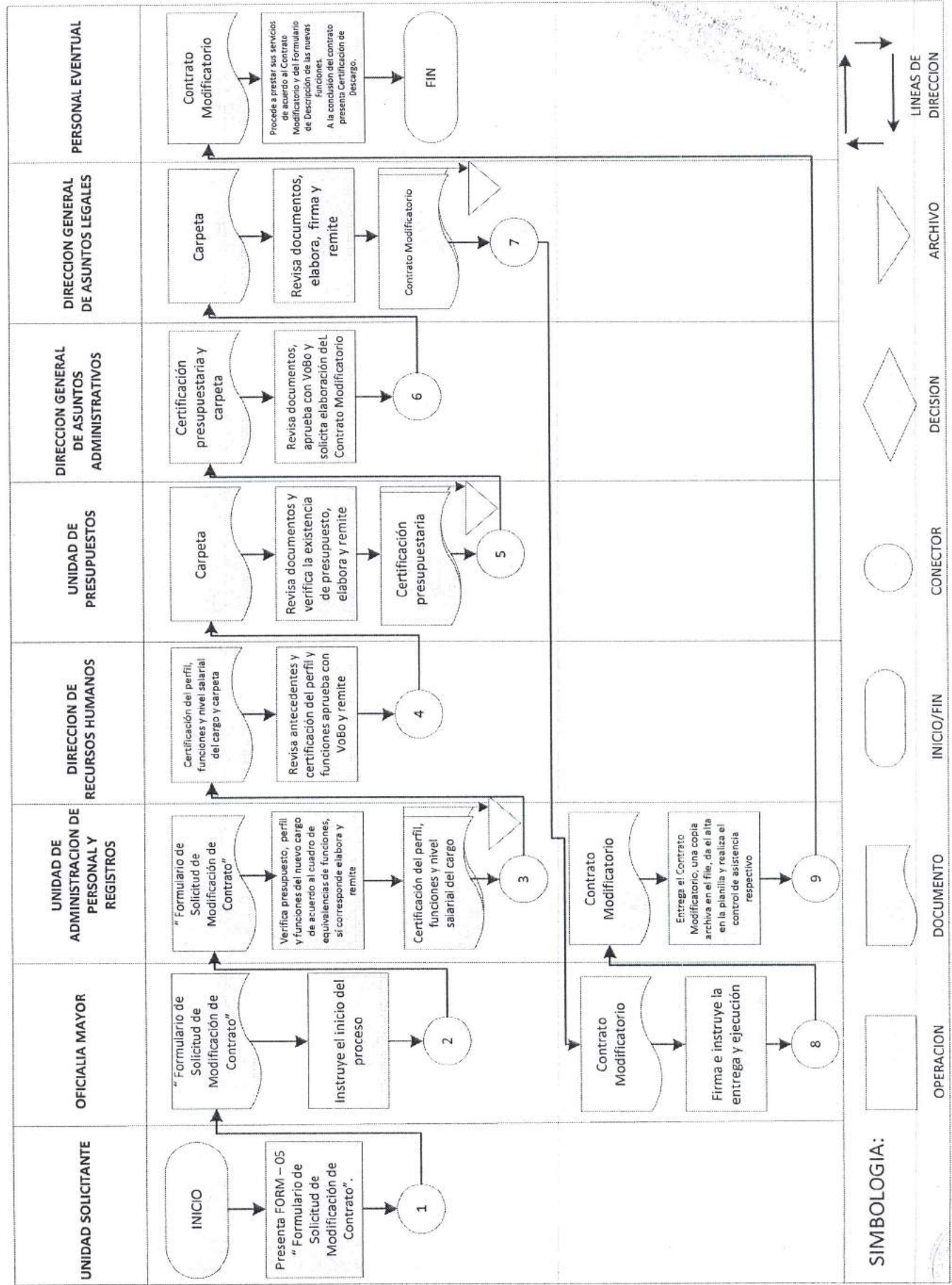
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, RESOLUCIÓN Y
CONTRATO MODIFICATORIO DE PERSONAL EVENTUAL

		Asuntos Legales remite a Oficialía Mayor o a la autoridad delegada para firma de la enmienda o adenda.		
8.	Oficial Mayor o Autoridad Delegada	Firma el contrato modificatorio y remite 2 ejemplares y la carpeta a la Dirección de Recursos Humanos para su entrega, registro y ejecución correspondiente. Remite 1 ejemplar a la Dirección General de Asuntos Legales para registro en el sistema de la Contraloría General del Estado y remisión de una copia en los plazos establecidos.	-	-
9.	Dirección de Recursos Humanos y Unidades dependientes	Entrega 1 ejemplar del contrato modificatorio al interesado y el otro ejemplar se archiva en el file del personal, da el alta en la planilla salarial con el nuevo nivel.	File del personal	Plazo establecido
10.	Personal Eventual	Procede a prestar sus servicios de acuerdo al contrato modificatorio y al Formulario de Descripción del nuevo Cargo y Funciones. Finalmente, a la conclusión del contrato presenta el Formulario de Certificación de Descargo.	-	Plazo del contrato



12. FLUJOGRAMA DE MODIFICACION DEL CONTRATO





13. ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

- a) FORM – 01: Formulario de Solicitud Individual de Contratación de Personal Eventual.
- b) FORM – 02: Formulario de Descripción de Cargo y Funciones.
- c) FORM – 03: Formulario de Solicitud Individual de Resolución de Contrato por parte de la Unidad Solicitante.
- d) FORM – 04: Formulario de Solicitud Individual de Resolución de Contrato por parte del Contratado.
- e) FORM _ 05: Formulario de Solicitud de Modificación de Contrato
- f) Modelo de Contrato
- g) Modelo de Contrato Modificatorio



100-443887-100

ANEXOS

FORM - 01
FORMULARIO DE SOLICITUD INDIVIDUAL
DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL

La Paz, _____

CITE: _____

Señora

.....
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
Presente.-

De mi consideración:

En el marco de la normativa legal e institucional vigente, se tiene a bien solicitar la contratación según el formulario de descripción de Cargo y Funciones adjunto:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO (Según Cuadro de equivalencias)	SUELDO MENSUAL (Según Cuadro de equivalencias) Bs.	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION DE CONTRATO
				A Partir de la Firma de Contrato	

Para desempeñar funciones en: _____

(Identificar a: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaria, Comisión, Comité, Brigada o Bancada en que el personal requerido desempeñará funciones).

El inicio del contrato deberá sujetarse al plazo máximo de 5 días hábiles, computados a partir de la fecha de recepción de la presente solicitud, si esta cuenta con certificación Presupuestaria y cumple los requisitos establecidos en el Cuadro de equivalencia de Cargos y Funciones de la Cámara de Senadores.

Sin otro particular saludo a usted atentamente,

FIRMA Y SELLO
SENADOR SOLICITANTE



FORM - 02
FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO Y FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Y FUNCIONES

PERSONAL EVENTUAL

NIVEL SALARIAL	CLASE
3	4°

DESCRIPCIÓN DEL CARGO		
	HONORARIO MENSUAL	
ASESOR I	Bs.	12.651,00

REQUISITOS DEL CARGO

FORMACIÓN	EXPERIENCIA A GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Profesional a nivel Licenciatura o egresado universitario en áreas vinculadas al requerimiento de contratación.	4 años de experiencia en administración pública.	4 años de experiencia vinculada al requerimiento De contratación.

FUNCIONES

1. Elaboración del Programa Operativo Anual (POA), de la Directiva, Comisión, Comité, Brigada y/o Bancada) en el marco de las atribuciones establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.
2. Revisar los Proyectos de Ley, PIO's, PIE's, Declaraciones Camarales, Minutas de Comunicación antes de la firma del Senador(a) y/o remisión a Directiva.
3. Revisar la presentación de documentación necesaria para el ingreso de nuevos servidores.
4. Realizar seguimiento de procesos administrativos en todas las diligencias encomendadas por el Senador(a).
5. Coordinar con las distintas unidades involucradas en los procesos de contratación para el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente de la cámara de Senadores.
6. Establecer mecanismos de coordinación de actividades y sistematización de información con otras Comisiones, Comités, Brigadas y/o Bancadas
7. Elaborar y revisar documentación de los asuntos que el Senador(a) instruya.
8. Absolver consultas y elaborar informes técnicos que le sean solicitados por el Senador(a).
9. Realizar otras funciones asignadas por el inmediato superior.

Firma Unidad Solicitante



FORM - 03
FORMULARIO DE SOLICITUD INDIVIDUAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO
POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

La Paz, _____

CITE: _____

Señor(a) _____

OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
Presente.-

De mi consideración:

En aplicación de la Cláusula de Recisión del contrato Administrativo de Prestación de Servicios de Personal Eventual suscrito con el siguiente funcionario, se tiene a bien solicitar la Resolución de la citada relación contractual:

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	CARGO (Según Cuadro de equivalencias)	DEPENDENCIA (Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Comisión, Comité, Brigada o Bancada y otros)	CAUSAL SEGÚN CONTRATO

La Resolución del contrato deberá ser efectiva tres días posteriores a la fecha de recepción de la presente solicitud. La Presentación del Formulario de Descargo será efectuada en el plazo establecido, según contrato suscrito con el funcionario.

Sin otro particular saludo a usted atentamente,

FIRMA Y SELLO
SENADOR SOLICITANTE



FORM - 05
FORMULARIO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

La Paz,.....de.....de.....
CITE:.....

Señor(a):

.....
OFICIAL MAYOR
CAMARA DE SENADORES
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente, solicito a usted la Modificación al Contrato No....., de acuerdo al siguiente detalle:

VIGENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS	
ALCANCE ACTUAL	
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	

MODIFICACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS	
NUEVO ALCANCE	
NUEVO MONTO DEL CONTRATO	
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Firma y Sello
UNIDAD SOLICITANTE



D.G.A.L.-C.A.P.E. N° .../(señalar el año de gestión)

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL

Conste por el tenor del presente Contrato Administrativo de Prestación de Servicios de Personal Eventual, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. (PARTES). Son partes contratantes:

- 1.1. La **CÁMARA DE SENADORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**, representada legalmente por..... *(nombre de la persona habilitada para la suscripción de Contrato de Personal eventual)* con *(cédula de identidad, cargo y documento de designación)*, y domicilio en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional ubicado en la Plaza Murillo s/n, que en adelante se denominará el **"CONTRATANTE"**.
- 1.2. El (la) ciudadano (a) *(nombre completo de la persona a ser contratada)* con *(Número de cédula de identidad, lugar de expedición)*, mayor de edad, hábil por derecho, con capacidad jurídica plena, quién a efectos del presente contrato, se denominará el **"CONTRATADO (A)"**, declara estar capacitado (a) física e intelectualmente para el ejercicio de las funciones encomendadas, así como, no tener impedimento legal y/o profesional para la ejecución de dichas tareas, ello implica la total responsabilidad del CONTRATADO (A) por situaciones emergentes.

SEGUNDA. (ANTECEDENTES).

- 2.1. Oficialía Mayor recibió el Formulario de solicitud de contratación (Form. 01), instruyendo mediante Comunicación Interna O.M. *(señalar el número)*, su procesamiento.
- 2.2. La Dirección General de Asuntos Administrativos a través de su Unidad de Presupuestos emitió la Certificación Presupuestaria por la cual se afirma la existencia de los recursos económicos necesarios para la contratación de personal eventual, desde el *(señalar periodo de inicio de contratación)*.

TERCERA. (BASE LEGAL).

- 3.1. Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- 3.2. Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, y sus Decretos Supremos modificatorios.
- 3.3. *(señalar el número de Ley y fecha)*, que aprueba el Presupuesto General del Estado - Gestión *(año)*
- 3.4. Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones (modificaciones y disposiciones reglamentarias)
- 3.5. Código de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956.

CUARTA. (OBJETO DEL CONTRATO). El objeto del presente Contrato es **CONTRATAR EVENTUALMENTE LOS SERVICIOS DEL (LA) CONTRATADO (A)**, que en adelante se denominará el **SERVICIO**.

QUINTA. (ALCANCE DEL SERVICIO). El **SERVICIO** a ser prestado por el (la) **CONTRATADO (A)**, en mérito a su formación y experiencia, de acuerdo al Cuadro de Equivalencias corresponde a *(señalar cargo)*, bajo la dependencia de*(señalar lugar y dependencia)*.

SEXTA. (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO). Constituyen documentos integrantes del presente contrato los siguientes:

- 6.1 Formulario de Solicitud Individual de Contratación de Personal Eventual;
- 6.2 Hoja de Vida del (a) CONTRATADO (A);
- 6.3 Formulario de descripción del cargo y funciones aprobado por la Dirección de Recursos Humanos;
- 6.4 Certificación(es) Presupuestaria(s);
- 6.5 Declaración Jurada Interna;
- 6.6 Fotocopia de Carnet de Identidad del (la) CONTRATADO (A);

SÉPTIMA. (NATURALEZA DEL SERVICIO). El **SERVICIO** a ser prestado por el (a) **CONTRATADO (A)**, no está sometido a la Ley General del Trabajo, ni al Estatuto del Funcionario Público; estando sus derechos y obligaciones regulados por el presente contrato y sujetas al ámbito de aplicación de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, Decreto Supremo 23318-A y demás normativa vigente.

OCTAVA. (VIGENCIA). El Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las cláusulas contenidas en el presente contrato.

NOVENA. (PLAZO). El plazo para la prestación del **SERVICIO** será desde la fecha de suscripción del presente contrato, hasta *(señalar la fecha de culminación)*. Se aclara que, debido a la naturaleza administrativa y eventual del servicio, no se aplicará la tácita reconducción del contrato al vencimiento del mismo, no siendo necesario dar aviso a su conclusión.

DÉCIMA. (MONTO DE CONTRAPRESTACIÓN). El monto mensual, propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de Bs. **(señalar el monto mensual en bolivianos de forma numeral y literal)**, que será prorrateado cuando se trate de meses incompletos. Este pago será imputado con cargo a la partida 12100 "Personal Eventual" del presupuesto vigente, aprobado para la gestión **(señalar la gestión fiscal)**.

DÉCIMA PRIMERA. (DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE)

11.1 Son derechos del CONTRATANTE:

- a) Controlar y supervisar que los servicios que preste el CONTRATADO, se cumplan con los más altos índices de eficiencia, calidad profesional y ética.
- b) Adoptar las medidas de control y corrección que estime convenientes para el correcto y adecuado cumplimiento del presente contrato.
- c) Evaluar al (a la) CONTRATADO (A) periódicamente, esta función está a cargo del titular de la Unidad Solicitante; en caso de que éste, considere que el (la) CONTRATADO (A) desempeña funciones de forma deficiente y/o negligente, informará a la Dirección de Recursos Humanos para fines de registro.
- d) Requerir al (a la) CONTRATADO (A) los informes, aclaraciones y ampliaciones, que considere necesarias, respecto a los servicios y funciones que preste.
- e) Dar inicio a través de la Autoridad Sumariante a los procesos internos establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamental No. 1178, Decreto Supremo No. 23318-A, modificado por el Decreto Supremo No. 26237.
- f) Aplicar descuentos por inasistencias, retrasos y/o abandonos injustificados, conforme a lo establecido en el presente documento contractual.

11.2 Son obligaciones del CONTRATANTE:

- a) Proporcionar al (a la) CONTRATADO (A) recursos materiales, activos, logística y acceso a la información necesaria para el desarrollo de su trabajo.
- b) Efectuar los pagos que correspondan a favor del (la) CONTRATADO (A), de conformidad con la Cláusula Décima del presente contrato, ante el cumplimiento de las condiciones para acceder a dicho pago.
- c) Proporcionar los pasajes y viáticos para el cumplimiento de actividades cuando el (la) CONTRATADO (A) sea declarado (a) en comisión oficial conforme a normativa legal vigente.
- d) Actuar como agente de retención de los impuestos correspondientes al Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado, cotizaciones, aportes y demás gravámenes correspondientes a la remuneración que se pague a favor del (la) CONTRATADO (A) en virtud del presente contrato, siempre que el mismo incumpla con la presentación de descargo de la declaración jurada de impuestos.
- e) Evaluar y otorgar si corresponde los permisos que el (la) CONTRATADO (A) solicite, en estricto cumplimiento de lo pactado en el presente documento.
- f) Realizar los descuentos y aportes establecidos por ley en beneficio del (la) CONTRATADO (A).

DÉCIMA SEGUNDA. (DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL (LA) CONTRATADO (A)).

12.1. El (la) CONTRATADO (A) tiene derecho a:

- a) Recibir el pago en contraprestación a su servicio;
- b) Derecho al Seguro de Salud;
- c) A que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
- d) Solicitar permiso sin goce de remuneración, con la debida justificación y visto bueno del titular de la dependencia donde presta servicios, cuya aprobación será puesta a consideración y valoración de la CONTRATANTE;
- e) A ser declarado (a) en comisión, en el horario de prestación del servicio, con el llenado de la respectiva bolera por un periodo máximo de 8 horas, debiendo presentar el informe respectivo cuando excedan las 4 horas;
- f) Gozar de licencia con el goce del 100% (cien por ciento) de su remuneración por enfermedad, debiéndose justificar con la presentación de la respectiva baja médica emitida por el ente asegurador;
- g) A ser declarado (a) en comisión temporal, por un periodo máximo de siete días hábiles, previa solicitud y con la debida justificación del titular de la dependencia donde presta servicios;
- h) Al pago de refrigerio por los días que efectivamente preste servicios;
- i) A recibir el pago de pasajes y viáticos, cuando sea declarado en Comisión de viaje;
- j) Solicitar ante la Dirección de Recursos Humanos, certificados que acrediten la prestación del servicio.

12.2. El (la) CONTRATADO (A) se obliga a:

- a) Cumplir con las funciones asignadas por el (la) **(señalar la dependencia institucional)**, desempeñando las mismas de forma eficiente, eficaz, competente, honesta y ética dentro del sector correspondiente, siendo responsable por sus acciones y omisiones, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones legales vigentes aplicables a la materia.

- b) Prestar sus servicios en dependencias de la Cámara de Senadores, a tiempo completo de lunes a viernes dentro del siguiente horario: 8:30 a 12:15 y 14:30 a 18:45, o de acuerdo a disposiciones emergentes por el Órgano Rector. El incumplimiento al horario, será pasible a las sanciones previstas en la cláusula décima tercera.
- c) Asumir directa e íntegramente la responsabilidad sobre el debido uso de la documentación asignada a su persona, bajo causal de resolución del contrato.
- d) A cumplir lo establecido en la normativa vigente.
- e) No comprometerse en actividades incompatibles con los propósitos y principios del presente contrato, disposiciones legales vigentes y del servicio a ser prestado.
- f) Brindar dedicación exclusiva a sus obligaciones durante la vigencia del contrato, por consiguiente, no podrá ejercer actividades laborales de forma simultánea, exceptuando la docencia universitaria.
- g) Trasladarse al interior o exterior del país, para el cumplimiento de labores específicas, para tal efecto el personal contratado deberá ser declarado en comisión oficial conforme lo establece el Reglamento de Pasajes y Viáticos.
- h) Asumir la responsabilidad sobre los bienes y/o activos que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, no pudiendo disponer, trasladar, entre otros, los mismos sin expresa autorización de la Unidad de Activos Fijos.
- i) Al momento de la finalización del contrato, cual fuera la forma de extinción del mismo, de manera obligatoria deberá presentar a su inmediato superior, Informe Final de actividades y entregar toda la documentación que se encuentre a su cargo, así como toda la documentación emitida en el ejercicio del mismo.
- j) Cumplir con cada una de las cláusulas del presente contrato.
- k) Cumplir las sanciones emergentes de los procesos administrativos internos instaurados en su contra, en el marco del Decreto Supremo 23318-A.
- l) Guardar el debido respeto, en el ejercicio de las funciones asignadas.
- m) No incurrir en actos de racismo y/o discriminación.
- n) No prestar servicios en estado de ebriedad u otro estado inconveniente.
- o) No transferir o subrogar total o parcialmente el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. (SANCIONES POR ATRASOS, FALTA Y ABANDONOS).

13.1 SANCIONES POR ATRASO. Se considera atraso el tiempo que excede los 5 (cinco) minutos otorgados como tolerancia diaria en los horarios de ingreso, en la mañana hasta (8:35) y en la tarde hasta (14:35). Para efectos del cómputo de los minutos de atraso, se considera inclusive el tiempo de tolerancia y son sumados a partir del día 16 de cada mes, al 15 del siguiente mes calendario.

El cálculo de la sanción por atraso, será practicado de acuerdo a la siguiente escala:

- a) De 31 a 45 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción medio día de remuneración.
- b) De 46 a 60 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción un día de remuneración.
- c) De 61 a 90 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción dos días de remuneración.
- d) Por primera vez. - De 91 minutos de atraso para adelante en un mes; tres días de remuneración como multa máxima.
- e) Por segunda vez. - De 91 minutos de atraso para adelante en un mes; tres días de remuneración como multa máxima y un memorándum de llamada de atención.

13.2 SANCIONES POR FALTA. Falta es la inasistencia del (la) CONTRATADO (A) al lugar donde presta servicios sin la autorización del Titular de la Unidad Solicitante, y la Dirección de Recursos Humanos, a través de la Unidad de Administración de Personal y Registro.

La falta será sancionada con el descuento a la remuneración mensual proporcional al tiempo de la inasistencia, de acuerdo a la siguiente relación:

- a) Medio día de inasistencia, descuento de un día de remuneración
- b) Un día de falta o dos medios días discontinuos al mes, descuento de dos días de remuneración.
- c) Dos días de falta o cuatro medios días discontinuos durante el mes, descuento de cuatro días de remuneración.
- d) Dos días y medio de falta o cinco medios días discontinuos, descuento de cinco días de remuneración.

13.3 SANCIONES POR ABANDONO. Abandono de trabajo por el (la) CONTRATADO (A), es la ausencia no autorizada del lugar donde presta servicios y durante el horario establecido en el presente contrato, la sanción se determinará de acuerdo a la siguiente relación:

- a) Por primera vez – medio día de remuneración,
- b) Por segunda vez – Un día de remuneración,
- c) Por tercera vez – Dos días de remuneración.

13.4 SANCIONES POR OMISIÓN. Las omisiones de registro de asistencia sin justificación serán sancionadas con faltas o abandonos, según el horario.

DÉCIMA CUARTA. (SUPERVISIÓN DEL SERVICIO). Con el propósito de realizar el seguimiento y control del SERVICIO a ser prestado por el (la) CONTRATADO (A), el Titular de la Unidad Solicitante tendrá la autoridad para conocer, instruir, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del presente contrato. A su vez, observará y evaluará permanentemente el desempeño del (la) CONTRATADO (A), con la finalidad de verificar el cumplimiento del presente contrato en todas sus cláusulas, así como el cumplimiento eficiente de las funciones asignadas, asimismo, podrá recomendar la resolución del contrato.

DÉCIMA QUINTA. (INFORMES). El (la) CONTRATADO (A) presentará los informes que sean requeridos por el Titular de la Unidad Solicitante, en el marco de sus funciones, el incumplimiento será motivo de acciones sujetas a normativa vigente.

DÉCIMA SEXTA. (EXTINCIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

- 16.1 **Por cumplimiento del contrato**, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las condiciones contenidas en el contrato.
- 16.2 **Resolución del contrato por las PARTES**, es una forma excepcional de finalizar el contrato, por el cual la CONTRATANTE o el (la) CONTRATADO (A), podrán invocar las siguientes causales:
 - 16.2.1 **Resolución a requerimiento de la CONTRATANTE**, por causales atribuibles al (la) CONTRATADO (A), procede en los siguientes casos:
 - a) Por Incumplimiento total o parcial a lo dispuesto por el presente contrato;
 - b) Por acumular de 31 a 90 minutos mensuales de atraso, por tres (3) meses seguidos;
 - c) Por faltar durante tres días continuos o seis discontinuos en el mes;
 - d) Por decisión unilateral, previa comunicación escrita al (la) CONTRATADO (A), debiendo entregar de forma obligatoria el Formulario de Certificación de Descargo debidamente firmado por las unidades correspondientes.
 - 16.2.2 **Resolución a requerimiento del CONTRATADO**, por causales atribuibles al CONTRATANTE, procede en los siguientes casos:
 - a) Imposibilidad de llevar adelante el objeto del presente contrato;
 - b) Falta de pago de los servicios por más de 30 días hábiles, computables a partir de la fecha en que debieron hacerse efectivos.
 - c) Por decisión unilateral, previa comunicación escrita al CONTRATANTE, misma que deberá contar con el Visto Bueno del Titular de la Unidad Solicitante, procediéndose a pagar el costo por el tiempo efectivo de servicio, previa entrega del Formulario de Certificación de Descargo debidamente firmado por las unidades correspondientes, informe final de actividades y toda la documentación emitida y que se encuentra su cargo a momento de la desvinculación laboral.

En todos los casos, el (la) CONTRATADO (A) está obligado a devolver los activos que le fueran entregados para el cumplimiento de sus servicios, así como, la documentación generada y entregada, bajo alternativa de inicio de acciones establecidas por Ley.

DÉCIMA SÉPTIMA. (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Toda modificación al presente contrato se realizará de manera expresa a través de un contrato modificatorio, mismo que entrará en vigencia una vez suscrito.

DÉCIMA OCTAVA. (PROPIEDAD INTELECTUAL). El material producido por el (la) CONTRATADO (A), durante la vigencia del presente contrato, como ser escritos, gráficos, medios magnéticos, programas de computación y demás documentación generada en el desempeño de sus funciones, serán considerados de propiedad del CONTRATANTE, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos, derecho que permanecerá vigente aún concluida la relación contractual.

DÉCIMA NOVENA. (CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN). La CONTRATANTE y el (la) CONTRATADO (A) expresan su total conformidad con el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, por lo que, en señal de conformidad, sin que medie error, dolo o vicio de consentimiento alguno, suscriben el presente contrato en 4 (cuatro) ejemplares, bajo el mismo tenor y a un solo efecto legal.

La Paz, (señalar la fecha de suscripción)

(NOMBRE DEL O LA OFICIAL MAYOR)
CONTRATANTE
OFICIAL MAYOR

(NOMBRE COMPLETO)
CONTRATADO
(señalar N° de C.I.)

**CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
PERSONAL EVENTUAL**

D.G.A.L.-C.A.P.E. N°.../2016

Contrato Modificadorio al Contrato de Prestación de Servicios de carácter eventual, que se suscribe al tenor de las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA. - (PARTES). Son partes contratantes:

- 1.1. La **CÁMARA DE SENADORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**, representada legalmente por *(señalar nombre de Oficial Mayor con número de Cédula de Identidad y expedición)*, **OFICIAL MAYOR**, y domicilio en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional ubicado en la Plaza Murillo s/n, que en adelante se denominará **"CONTRATANTE"**.
- 1.2. El (la) ciudadano (a) *(señalar nombre de la persona a contratar con el número de Cédula de Identidad y expedición)*, mayor de edad, hábil por derecho, con capacidad jurídica plena, quién a efectos del presente contrato se denominará el **"CONTRATADO (A)"** y declara estar capacitado (a) física e intelectualmente para el ejercicio de las funciones encomendadas, así como, no tener impedimento legal y/o profesional para la ejecución de dichas tareas, ello implica la total responsabilidad del **CONTRATADO (A)** por situaciones emergentes.

SEGUNDA. - (ANTECEDENTES).

- 2.1. La **CONTRATANTE**, mediante Contrato Administrativo D.G.A.L.-C.A.P.E. N° .../2016 suscrito en fecha *(señalar la fecha)*, contrató los servicios del **CONTRATADO (A)** para que preste servicios de carácter eventual, bajo dependencia de *(señalar dependencia organizacional)*, con una vigencia del *(señalar la vigencia establecida en el Contrato principal)*, comprometiéndose al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el Contrato.
- 2.2. La Cláusula Décima Séptima del citado Contrato, establece que toda modificación al Contrato debe realizarse de manera expresa, a través de un contrato modificadorio, mismo que entrará en vigencia desde el momento de su suscripción.
- 2.3. La Nota *(señalar CITE, fecha y quien emite la solicitud)* y Form. 3.
- 2.4. *(señalar la documentación pertinente que respalde la emisión de Contrato Modificadorio)*

TERCERA. - (DEL OBJETO).

El presente Contrato Modificadorio tiene por objeto modificar la cláusula *(señalar la o las Cláusulas del Contrato principal a ser modificadas)*, del contrato *(señalar datos del contrato principal)*, con el siguiente tenor:

(Transcribir el texto de la(s) cláusula (s) con el texto modificado)

CUARTA. - (RATIFICACIÓN).

Las demás cláusulas del contrato *(señalar los datos del contrato principal)* de fecha *(consignar fecha del contrato principal)* quedan firmes y subsistentes.

QUINTA. (CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN). La (el) **CONTRATANTE** y el (la) **CONTRATADO** expresan su total conformidad con el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, por lo que, en señal de conformidad, sin que medie error, dolo o vicio de consentimiento alguno, suscriben el presente contrato en 4 (cuatro) ejemplares, bajo el mismo tenor y a un solo efecto legal, en la ciudad de La Paz, a los *(señalar el día, mes y año)*.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE
OFICIAL MAYOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO
C.I. N° XXXXXXXXX L.P.